



د افغانستان اسلامي امارت

سترو محکمه

د دارالانشاء عمومي رياست

د تحريراتو آمریت

د متحد المالونو خانګه



د متحد المال ګڼه: ۳۱

نېټه: ۱۴۴۴/۴/۱۸ هـ ق

☐ عاجل ☐ عادي ☐ اطمينانيه ☐ ابلاغيه ☐ ساير

د افغانستان اسلامي امارت د تمیز ونو، دېوانونو، مرافعه او ابتدائيه محکمو قدرمنو منسويينو ته!

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

وبعد: د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام د هدايت په اساس، د تيرې ادارې نهايي او قطعي غير تطبيق شده فيصلو د بيا خپرلو په موخه په هر ولايت كې قضائي هيئت ټاكل شوى چي د ياد هيئت لپاره كاري طرز العمل د مشرتابه محترم عالي مقام تر تائيد وروسته د ستري محكمې د دارالانشاء عمومي رياست د متحد المال نمبر (۱۳) مورخ ۱۴۴۴/۲/۲ هـ ق مل ټولو محكمو ته استول شوى دى چي د ياد طرز العمل په دوهمه ماده كې يواځي د تيرې ادارې نهايي او قطعي غير تطبيق شده فيصلو د بيا خپرلو يادونه شوى ده.

د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام لخوا د ستري محكمې محترم مقام ته شفاهي هدايت شوى ترڅو د اسلامي امارت په محاكمو كې د تيرې ادارې څخه د پاته دوسيو په باره كې لاندې ترتيب په نظر كې ونيول شي:

((د تيرې ادارې هغه دوسيې چي يوازي ابتدائيه يې شوي وي، يا يې ابتدايه او مرافعه دواړه شوي وي، يا هم ابتدايه، مرافعه او تمیز درى سره شوي وي ليكن تطبيق شوي نه وي او محكوم عليه د تجديد نظر غوښتنه وكړي، يا محكوم له تطبيق وغواړي، په دې ټولو صورتونو كې دې دوسيه د يوه جانب د مراجعه په صورت كې د پورته ذكر شوي طرز العمل د دولسمې مادې مطابق په هر ولايت كې د استيناف محكمې د لاري و ياد هيئت قضائي ته واستول شي.

په هر ولايت كې ټاكل شوى قضائي هيئت دې د پورته ذكر شوي كاري طرز العمل مطابق يادې دوسيې تر څيړنې لاندې ونيسي، كه د تيرې ادارې د محكمو فيصله پر شرعي اصولو برابره وه، تائيد دې كړي او كه په شرعي اصولو برابره نه وه، نقض دې كړي تر نقض وروسته دې د قضيه جانبين راوغواړي او د هغو په حضور كې دې د شرعي اصولو موافق خپله نهايي فيصله صادره كړي او د تطبيق لپاره دې مربوطه مرجع ته واستوي.))



بناءً د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام پورته تحریر شوي هدايت د دې متحدالمال په توسط د افغانستان اسلامي امارت د ستري محکمې مربوط رياستونو، تمیزونو، دیوانونو، مرافعه او ابتدائيه محکمو ته واستول شوه ترڅو د هغې په رڼا کي شرعي او اصولي کړنې ترسره شي.

يادونه: هغه مکتوبونه او متحدالمالونه چي د دې متحدالمال څخه مخکې صادر شوي او د دې متحدالمال سره په ټکر کي واقع وي هغه لغوه دي قابل عمل نه دي.

په درنښت

۱۸
۱۴۰۱
۱۳۴۴

مفتي عبدالرشيد "سعید"

د ستري محکمې

د دارالانشاء رئیس

